

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 988/2535

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

โจทก์

นางอุษา ชุกิตติอำพร

จำเลย

นางอุษา ชุกิตติอำพร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 172, มาตรา 246, มาตรา 247, มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าฎีกาของจำเลย เป็นการโต้เถียงดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐาน จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 สำหรับฎีกาใน หน้าที่ 4 ประเด็นข้อ 3 ก็เป็นฎีกาที่ไม่ขัดแย้งไม่ขัดด้วยประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 ประกอบด้วยมาตรา 246, 247 จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายและสมบูรณ์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของ จำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดใช้เงิน 19,077 บาทแก่โจทก์พร้อมด้วย ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 8 กันยายน 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ เสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 74)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 80)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าฎีกาของจำเลยทั้งสามข้อเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการ
รับฟังพยานหลักฐานของศาล อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ
จำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าฎีกาของจำเลยทั้งสามข้อเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการ
รับฟังพยานหลักฐานของศาล อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ
จำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รางฆางกูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>